

1505984-71.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME EDUARDO MARTINS KELLNER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Portaria, Portaria, Portaria,

Portaria - 2062419/2019 - DEIC-1ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 2163036 - DEIC-1ª

DELEGACIA DA DISCCPAT, 2062419 - DEIC-1ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 2062419 - DEIC-1ª

DELEGACIA DA DISCCPAT, 2062419 - DEIC-1ª DELEGACIA DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1505984-71.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505984-71.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Portaria, Portaria, Portaria,

Portaria - 2062419/2019 - DEIC-1ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 2163036 - DEIC-1ª

DELEGACIA DA DISCCPAT, 2062419 - DEIC-1ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 2062419 - DEIC-1ª

DELEGACIA DA DISCCPAT, 2062419 - DEIC-1ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 2062419 - DEIC-1ª

DELEGACIA DA DISCCPAT, 2062419 - DEIC-1ª DELEGACIA DA DISCCPAT

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

DESCONHECIDO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME EDUARDO MARTINS KELLNER

Vistos.

VERA LUCIA MARQUES COURA, BRUNO DE SOUZA NEVES VIANA, RITA ROCHA DO NASCIMENTO, vulgo "HELENA" ou "BRENDA", EVERSON JOAQUIM DA SILVA, vulgo "JOÃO VICTOR" ou "LUCAS", JHONNY MARCOS GOMES DE OLIVEIRA, vulgo "KAUAN", "PSG" ou "ALEMÃO", MAIZA LOPES BATISTA, ALAN GOMES DIAS, BRUNO ANDREW SANTOS DO NASCIMENTO, vulgo "MARANHÃO", EDIVALDO MESSIAS DOS SANTOS e ISRAEL DA SILVA LIMA estão sendo processados pela prática do crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/13 porque,

conforme descrito na denúncia (fls. 405/414), no período de tempo cujo início é indeterminado e que perdurou até 05 de agosto de 2020, nesta cidade e comarca da capital, integraram pessoalmente organização criminosa, de forma estruturalmente ordenada e permanente, com divisão de tarefas e com o objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagens ilícitas de qualquer natureza mediante o cometimento de crimes como tráfico de drogas, tortura e homicídio.

A denúncia foi recebida em 06 de agosto de 2020 (fls. 507/509).

Os autos foram desmembrados em relação aos acusados BRUNO DE SOUZA NEVES VIANA (fls. 726/727), VERA LÚCIA MARQUES COURA (fl. 829), EDIVALDO MESSIAS SANTOS DE JESUS (fl. 1209), ISRAEL DA SILVA LIMA e MAIZA LOPES BATISTA (fls. 1410/1412). Com a comprovação de seu óbito através da certidão de fls. 892, foi declarada a extinção da punibilidade (artigo 107, I, Código Penal) de ALAN GOMES DIAS (fl. 893).

Dessa feita, a ação penal nesses autos continuou apenas em relação aos acusados BRUNO ANDREW SANTOS DO NASCIMENTO, RITA ROCHA DO NASCIMENTO, JHONNY MARCOS GOMES DE OLIVEIRA e EVERSON JOAQUIM DA SILVA.

Devidamente citados às fls. 623, 627, 670 e 676, os acusados apresentaram suas respostas à acusação (fls. 655/658 e 830/832), sendo ratificado o recebimento da denúncia (fls. 1209/1216).

Na data de 30 de novembro de 2021, foi realizada audiência de instrução na qual duas testemunhas de acusação, Valdinei Celio de Assis e Fabio Peixoto dos Santos, foram ouvidas (fls. 1410/1412). Posteriormente, na data de 13 de abril de 2022, foi ouvida a testemunha de acusação Dr. Marcos Antonio Manfrin, bem como os réus foram interrogados (fls. 1499/1501).

Alegações finais pelo Ministério Público em fls. 1505/1560 entendendo pela procedência da demanda.

Alegações finais pela Defesa em fls. 1564/1576 entendendo pela absolvição pela falta de provas da ré Rita Rocha do Nascimento. Preliminarmente entenderam pela quebra da cadeia de custódia da prova, nulidade da prova testemunhal produzida em audiência.

Alegações finais pela Defesa em fls. 1577/1584 entendendo pela nulidade da prova testemunhal, ausência de provas, ausência de apreensão dos celulares interceptados. No mérito pedem a absolvição.

Alegações finais pela Defesa em fls. 1586/1589 entendendo pela absolvição por falta de provas.

É o relatório do essencial. Decido.

Inicialmente afasto as preliminares levantadas nas alegações finais defensivas.

Não há que se falar em nulidade no que tange à prova testemunhal e isso por duas razões. Em primeiro lugar, o simples fato de as testemunhas supostamente estarem no mesmo local não implica em necessária contaminação da prova. Diversos são os depoimentos colhidos com testemunhas na mesma delegacia, escritório de advocacia e inclusive no fórum. Não há qualquer indício de que tenha havido a contaminação.

Em segundo, ainda que fosse o caso, não haveria nulidade da prova testemunhal, mas apenas a desclassificação da segunda oitiva para a qualidade de informante.

Em relação à quebra da cadeia de custódia, a mesma é matéria que será abordada no mérito, mais especificamente na autoria.

Superadas as questões levantadas, bem como presentes os requisitos processuais, passo à análise do mérito.

A demanda penal deve ser julgada procedente.

A existência do crime restou comprovada por meio: i) dos boletins de ocorrência acostados aos autos; ii) das cautelares de interceptação telefônica nº 0012093-78.2019.8.26.0050 e de busca e apreensão nº 1514044- 96.2020.8.26.0050; iii) dos relatórios de investigação de fls. 189/224, 246/249, 254/262 e 272/274 da presente ação penal e de fls. 174/175, 263/266, 1389/1397 e 1426/1427 dos autos da cautelar nº 0012093-78.2019.8.26.0050; iv) da prova testemunhal produzida em juízo.

As autorias delitivas, também são certas, decorrendo de todo o conjunto probatório, em especial da prova testemunhal. Nesse sentido:

Valdinei, testemunha em juízo, afirmou que equipe fez monitoramento das ligações telefônicas, sendo possível identificar núcleo do cadastro e disciplinar entre

estados e países. Tiveram casos de espancamento, advertência e morte de uma mulher no Acre. Quebra de membros e exclusão da facção. Esses casos as vítimas forma identificadas. Reconhece a assinatura de fls. 224. Participou da elaboração do relatório. Investigações começaram com apreensão de tráfico de drogas. Chegaram a Bruno, vulgo "Arcanjo" e "Brenda". Chegaram à liderança do grupo disciplinar que é a Vera Lúcia. PCC é a facção criminosa. Todos os réus integraram o PCC. Alan, vulgo Querubim. Resumo disciplinar tinha Rita, Everson. Bruno Andrew fazia venda de drogas e é envolvido com roubo de carga. Vulgo Elias foi identificado, mas saiu da interceptação. Ele seria responsável por outra Sintonia. Rita tinha a função de apoio do Resumo Disciplinar dos Estados e Países. Tinha contato direto com a Vera Lúcia. Participou da condução da Quésia, assassinada e Maísa, torturada. Rita entrou em contato com Arcanjo. Falaram sobre assuntos da atividade criminosa. Pediram a interceptação do telefone da Rita judicialmente e conseguiram identificar o quadro Resumo. Everson também era apoio do Resumo Disciplinar. Não se recorda se participou da condução de Maísa e Quésia. É provável que tenha participado de todas. Kauã dividia cela com o Bruno "Arcanjo". Era integrante do cadastro dos Estados e Países. Pessoas foram identificadas com várias pesquisas e confrontos de informações. A maioria fez contato com familiares. Identificações foram através de informações e diligências. Cada identificação está explicada no relatório. Equipe que faz a transcrição. Não sabe se teve perícia. São quadros distintos. Organização é dividida em diversos núcleos. Bruno era responsável pelo Cadastro de Estados e países. Ele mesmo se identificava com o líder desse núcleo. Rita afirmava que ele era líder. Ficou evidente Bruno como liderança. Apoios eram a Maísa, Alan, Johny Marcos. Liderança era da Vera Lúcia, João Vitor e Rita eram o apoio do Quadro Disciplinar. Sabe que foram encontrados com João Vitor (Everson) alguns documentos e anotações. A partir da prisão de um dos envolvidos, é comum trocarem de linhas. Não pode afirmar que João Victor participou de todas as conduções. Fabio, testemunha em juízo, afirmou que participou de quebra de sigilo telemático. Nessa interceptação conseguiram identificar um núcleo disciplinar do PCC. Faziam várias conduções que seriam sobre membros da organização. Núcleo disciplinar resolvia todos os problemas dos membros da facção, dando sentenças de morte, exclusão ou tortura. Pena da Maísa foi tortura. Késia foi condenada à morte. Tudo foi conduzido pelo núcleo disciplinar. Quem conduziu a morte da Késia foi a Rita e a Vera Lúcia, que era a liderança maior. Bruno fazia parte do cadastro, juntamente com Maísa, Alana e Jonhy Marques. Everson e Rita eram apoio da Vera Lúcia, no núcleo disciplinar. Reconhece a sua assinatura. Fizeram várias diligências. Tudo começou com o "Arcanjo", que é o Bruno. Rita tinha contato com o Arcanjo. Arcanjo era do Cadastro e Rita do Disciplinar. A partir daí conseguiram identificar as pessoas. Cadastro era o Bruno, Alan, a Maísa e mais um. O Disciplinar era Vera Lúcia, João Vitor que é o Everson, a Rita que é a Brenda. Função da Rita era conduzir o Tribunal do Crime e dar as penas. Participou da condução da Maísa e da Késia. Everson era o apoio da Vera Lúcia, juntamente com a Rita. Não se recorda se João Vitor participou das conduções da Késia e da Maísa. Jonhy Marques era apoio do Bruno Arcanjo. Estavam na mesma cela. Bruno Andrew tinha contato com o Elias e fazia transações de entorpecentes e roubos de cargas. Acredita que o apelido era "Maranhão". Essa interceptação durou quase um ano. 8 meses a Rita teria participado. Não sabe se houve perícia. Houve prévia autorização judicial para a interceptação. Johny Marques era apoio do Bruno. Estava preso com ele na mesma cela. Participou, pois cuidava do cadastro junto com Bruno, Alan e a Maísa. Bruno Andrew fez contato com o Arcanjo, fazendo transações de drogas e de carga, assim que chegaram nele. Cadastro, o líder era o Arcanjo. No disciplinar, a líder era a Vera Lúcia. Vulgo do Everson era João Victor pois era assim que se apresentava. Em dado momento fez pedido de pizza e deu o nome de Everson, para a casa da mãe dele. Depois ele mudou o vulgo para Lucas. Apoiava a Rita.

Marcos Antonio Manfrin, testemunha em juízo, afirmou que tudo começou a partir de uma apreensão de tráfico e ali tinham telefones. Em investigação descobriram diversos indícios de tribunal de crime, compra e venda de drogas. Descobriram setores. O primeiro era o resumo de Estados e Países e o segundo o Cadastro. Do primeiro grupo se lembra da Vera Lúcia, Everson, e Rita. Do Cadastro, se recorda do

Bruno, Johny, Maísa, Ariel. Primeiro grupo cuidava das conduções, sentenças contra integrantes do PCC. Pessoa era julgada por alguns membros. Vera Lúcia era a chefe, participando Rita e Everson também. Penas eram de exclusão, surras, tortura e morte. Kêzia foi assassinada e esquartejada. Vera Lúcia era quem comandava e dava a palavra final sobre os julgamentos. Rita e Everson eram apoios, participavam da condução. Estavam sob o comando da Vera. Participavam da execução da sentença. Também participavam da condução.

O segundo Núcleo era responsável pelo cadastro dos integrantes da organização criminosa. Inclui o batismo e a exclusão quando há determinação de retirada. Esse grupo era maior. Líder era o Bruno Viana. Tinha participação o Johny Marques, Alan, Maísa. Líder do setor era o Bruno. Descobriram as coisas através das interceptações e escutas. Lembra-se que descobriram a participação de "Maranhão", que estava envolvido com roubo de cargas e distribuição. Participava da logística e revenda de cargas. Bruno Andrew é o Maranhão. Trabalhava para a organização exercendo essas funções, mas era outro braço da organização criminosa. Maísa confessou o envolvimento, relatando que foi torturada. Maioria negou envolvimento. Participação do Everson era no resumo do Cadastro. Participava de forma indireta no tribunal do crime. Não sabe dizer exatamente em que medida. Não se recorda exatamente o que foi encontrado de Everson, além das interceptações. Não se recorda do nome das pessoas que foram presas no Acre, mas acredita que um dos presos foi alguém com o nome de João Vítor. Acredita que não foi feita perícia nas gravações. As gravações foram feitas da própria fonte. Não sabe como se deu a identificação de Rita, mas chegaram à ela. Com a Vera foram encontrados objetos, mas com a Rita não se recorda. Em relação ao Bruno Andrew, "Maranhão", pertencia ao núcleo de roubo de carga. Sua participação era na logística e revenda das cargas obtidas na atuação criminosa. Também atuava na venda de drogas. Johny Marques tinha alcunha de "Kauã". Não foi interrogado pelo DEIC, pois estava recluso. E pela pandemia não houve transferência de preso. Chegaram a ele através das interceptações telefônicas. Recebia ordens do resumo de cadastro. Recebia ordens do Bruno Viana. Com certeza tinha autorização judicial para a interceptação.

Rita Rocha do Nascimento, ré em seu interrogatório, afirmou que é diarista. Que ganha cerca de 100 reais por dia.

Réu Everson Joaquim da Silva, em seu interrogatório, afirmou que foi requisitado pelos policiais. Não conhece os demais réus. Afirma que seu único apelido é "Inho". Johnny Marcos Gomes de Oliveira, em seu interrogatório afirmou que já foi borracheiro. Morava com sua mãe e morou com sua esposa. Afirmou que não faz parte da organização criminosa. Nega os diálogos. Não tem ideia de quem poderia estar usando seu telefone. Não conhece ninguém. Nega participação no núcleo dos cadastros de Estados e Países.

Bruno Andrew, em seu interrogatório, afirmou que trabalha no ferro-velho. Afirmou que não conhece nenhum dos réus. Afirmou que não integra a organização criminosa. Afirmou que não tem o apelido de "Maranhão". Tem filho chamado Brian. Irmã é Tainá.

Ainda, corrobora para a conclusão da autoria o relatório policial de fls. 355/364, apontando a função de cada um dos réus na organização criminosa, bem como o que levou à identificação dos mesmos. Nesse sentido o organograma juntado em fls. 207 dos autos da cautelar nº 1514048-36.2020.8.26.0050.

Percebe-se, então que inegavelmente os réus integravam a organização criminosa, cada um em uma função específica. Destaco que se trata do Primeiro Comando da Capital – PCC, notória organização criminosa com divisão de tarefas, hierarquizada e havendo cadastro de seus integrantes o que demonstra a habitualidade e permanência. Quando aos crimes a que se destina, notória a presença em tráfico de drogas e roubo de cargas.

O núcleo denominado Resumo dos Estados e Países era integrado pelos acusados RITA e EVERSON, sob o comando de Vera Lucia.

Identificação de Rita decorreu de seu cadastro na unidade prisional para visitas nos dias 2, 7, 8, 14 e 15 de setembro de 2019, possibilitando, assim, sua correta identificação (fls. 738 e 764 da cautelar nº 0012093-78.2019.8.26.0050):

Identificação de Everson decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão na

residência de sua cônjuge, no qual foram localizados um aparelho de telefonia celular, anotações referentes à contabilidade de tráfico de entorpecentes, assim como carta enviada por um detento endereçada à esposa de outro detento, na qual se pede que seja feito contato com um "irmão" (gíria comumente utilizada para identificar integrantes da organização criminosa) ou quem estivesse responsável pela "loja".

O acusado JHONNY, vulgo "KAUAN", foi identificado após apreensão de seu aparelho de telefonia celular utilizado dentro da penitenciária de Presidente Bernardes/SP, no qual foram captadas conversas travadas com sua esposa, Daniela Pereira Calixto. JHONNY fazia parte do núcleo do cadastro, setor responsável pela admissão, registro e exclusão de integrantes, subordinado ao acusado Bruno, foi captado em diálogo no qual é tratada a exclusão de um membro da facção, que era conhecido por "HORNET". O acusado BRUNO ANDREWS, vulgo "Maranhão" foi identificado após captação de diálogo travado com sua irmã, Thayna, na qual trata de assuntos relacionados a seu filho, Bryan, sendo importante destacar que, em seu interrogatório judicial, apesar de negar a imputação que lhe foi feito, confirmou os nomes de sua irmã e de seu filho. Presentes, portanto a materialidade a autoria de fato típico ilícito e culpável, de rigor a condenação dos réus pelo crime de integração de organização criminosa.

Reza o art. 2 da Lei 12.850:

"Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas."

Rita Rocha do Nascimento

Primeira fase: Analiso individualmente cada uma das circunstâncias judiciais:

A) Culpabilidade: Destaco que a ré Rita funcionava como apoio da líder do Tribunal do crime. Trata-se de posição elevada na organização criminosa, cabendo o aumento da pena.

B) Antecedentes: A ré é reincidente (fls. 439/441). Inviável o aumento na primeira fase.

C) Conduta social: Não há informações referentes à conduta social do réu, não cabendo o agravamento da pena.

D) Personalidade: Não há informações referentes à personalidade do réu, não cabendo o agravamento da pena.

E) Motivos do crime: Não há informações referentes aos motivos do crime, não cabendo o agravamento da pena.

F) Circunstâncias do crime: A ré integrava a maior organização criminosa do país. O PCC é notório por cometer crimes de tráfico de drogas, homicídio, tortura, roubos, entre diversos outros. Cabível o aumento da pena-base.

G) Consequências do crime: As consequências do crime não justificam o agravamento da pena.

H) Comportamento da vítima: Não há vítima individualizada no crime em análise.

Da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 4 anos de reclusão e 13 dias multa.

Segunda fase: Presente a reincidência, aumento a pena em 1/6, para 4 anos e 8 meses de reclusão e 15 dias-multa.

Terceira fase: Ausentes causas de aumento e diminuição da pena.

Da análise das causas de aumento e diminuição da pena, fixo a pena final em 4 anos e 8 meses de reclusão e 15 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: Fechado, dado o quantum de pena fixado, as circunstâncias judiciais negativas e o fato de a ré ser reincidente.

Inviável a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade e do sursis penal, tendo em vista a pena aplicada e a reincidência da ré.

Ausentes elementos de informação que demonstrem que a ré possui capacidade econômica distinta, atribuo o valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a cada dia-multa.

Everson Joaquim da Silva

Primeira fase: Analiso individualmente cada uma das circunstâncias judiciais:

- A) Culpabilidade: Destaco que o réu funcionava como apoio da líder do Tribunal do crime. Trata-se de posição elevada na organização criminosa, cabendo o aumento da pena.
- B) Antecedentes: O réu é reincidente (fls. 471/473). Inviável o aumento na primeira fase.
- C) Conduta social: Não há informações referentes à conduta social do réu, não cabendo o agravamento da pena.
- D) Personalidade: Não há informações referentes à personalidade do réu, não cabendo o agravamento da pena.
- E) Motivos do crime: Não há informações referentes aos motivos do crime, não cabendo o agravamento da pena.
- F) Circunstâncias do crime: O réu integrava a maior organização criminosa do país. O PCC é notório por cometer crimes de tráfico de drogas, homicídio, tortura, roubos, entre diversos outros. Cabível o aumento da pena-base.
- G) Consequências do crime: As consequências do crime não justificam o agravamento da pena.
- H) Comportamento da vítima: Não há vítima individualizada no crime em análise. Da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 4 anos de reclusão e 13 dias multa.

Segunda fase: Presente a reincidência, aumento a pena em 1/6, para 4 anos e 8 meses de reclusão e 15 dias-multa.

Terceira fase: Ausentes causas de aumento e diminuição da pena.

Da análise das causas de aumento e diminuição da pena, fixo a pena final em 4 anos e 8 meses de reclusão e 15 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: Fechado, dado o quantum de pena fixado, as circunstâncias judiciais negativas e o fato de a ré ser reincidente.

Inviável a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade e do sursis penal, tendo em vista a pena aplicada e a reincidência da ré.

Ausentes elementos de informação que demonstrem que a ré possui capacidade econômica distinta, atribuo o valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a cada dia-multa.

Johnny Marcos Gomes de Oliveira

Primeira fase: Analiso individualmente cada uma das circunstâncias judiciais:

- A) Culpabilidade: Destaco que o réu funcionava como apoio da líder do cadastro de estados e países, Bruno "Arcanjo". Trata-se de posição elevada na organização criminosa, cabendo o aumento da pena.
- B) Antecedentes: O réu é reincidente (fls. 498/506). Inviável o aumento na primeira fase.
- C) Conduta social: Não há informações referentes à conduta social do réu, não cabendo o agravamento da pena.
- D) Personalidade: Não há informações referentes à personalidade do réu, não cabendo o agravamento da pena.
- E) Motivos do crime: Não há informações referentes aos motivos do crime, não cabendo o agravamento da pena.
- F) Circunstâncias do crime: O réu integrava a maior organização criminosa do país. O PCC é notório por cometer crimes de tráfico de drogas, homicídio, tortura, roubos, entre diversos outros. Cabível o aumento da pena-base.
- G) Consequências do crime: As consequências do crime não justificam o agravamento da pena.
- H) Comportamento da vítima: Não há vítima individualizada no crime em análise. Da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 4 anos de reclusão e

13 dias multa.

Segunda fase: Presente a reincidência, aumento a pena em 1/6, para 4 anos e 8 meses de reclusão e 15 dias-multa.

Terceira fase: Ausentes causas de aumento e diminuição da pena.

Da análise das causas de aumento e diminuição da pena, fixo a pena final em 4 anos e 8 meses de reclusão e 15 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: Fechado, dado o quantum de pena fixado, as circunstâncias judiciais negativas e o fato de a ré ser reincidente.

Inviável a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade e do sursis penal, tendo em vista a pena aplicada e a reincidência da ré.

Ausentes elementos de informação que demonstrem que a ré possui capacidade econômica distinta, atribuo o valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a cada dia-multa.

BRUNO ANDREW SANTOS DO NASCIMENTO,

Primeira fase: Analiso individualmente cada uma das circunstâncias judiciais:

A) Culpabilidade: Destaco que a ré Rita funcionava como apoio da líder do Tribunal do crime. Trata-se de posição elevada na organização criminosa, cabendo o aumento da pena.

B) Antecedentes: A ré é reincidente (fls. 442/450). Inviável o aumento na primeira fase.

C) Conduta social: Não há informações referentes à conduta social do réu, não cabendo o agravamento da pena.

D) Personalidade: Não há informações referentes à personalidade do réu, não cabendo o agravamento da pena.

E) Motivos do crime: Não há informações referentes aos motivos do crime, não cabendo o agravamento da pena.

F) Circunstâncias do crime: A ré integrava a maior organização criminosa do país. O PCC é notório por cometer crimes de tráfico de drogas, homicídio, tortura, roubos, entre diversos outros. Cabível o aumento da pena-base.

G) Consequências do crime: As consequências do crime não justificam o agravamento da pena.

H) Comportamento da vítima: Não há vítima individualizada no crime em análise.

Da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 4 anos de reclusão e 13 dias multa.

Segunda fase: Presente a reincidência, aumento a pena em 1/6, para 4 anos e 8 meses de reclusão e 15 dias-multa.

Terceira fase: Ausentes causas de aumento e diminuição da pena.

Da análise das causas de aumento e diminuição da pena, fixo a pena final em 4 anos e 8 meses de reclusão e 15 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: Fechado, dado o quantum de pena fixado, as circunstâncias judiciais negativas e o fato de a ré ser reincidente.

Inviável a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade e do sursis penal, tendo em vista a pena aplicada e a reincidência da ré.

Ausentes elementos de informação que demonstrem que a ré possui capacidade econômica distinta, atribuo o valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a cada dia-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal deduzida nadenúncia para CONDENAR os réus BRUNO ANDREW SANTOS DO NASCIMENTO, RITA ROCHA DO NASCIMENTO, JHONNY MARCOS GOMES DE OLIVEIRA e EVERSON JOAQUIM DA SILVA. à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão e 15 dias-multa. , a ser cumprida noregime inicial fechado, em virtude da prática dos crimes previstos no artigo 2º, "caput" da lei n.º 12.850/13, Tendo comparecido às audiências e estando soltos no que se refere ao presente processo, concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade.

Condene os Réus ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP), no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003)

Após o trânsito em julgado:

- a) lance-se o nome do Réu no rol dos culpados (art. 5º, LVII da CRFB e art. 393, inc. II do CPP);
 - b) intimem-se para o cumprimento da multa (art. 50 do CPC e 686 do CPP);
 - c) oficie-se ao TRE (art. 15, inc. III da CRFB);
 - d) comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal;
 - e) expeçam-se guias de execução e encaminhe-se à VEP
- P.I.C.

São Paulo, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA